PROVIDENCIA JUDICIAL DE INCOACIÓN DE DILIGENCIAS

En Cambados, a 15 de marzo de 2025.

Dada cuenta del atestado nº 2025-0361 remitido por el Destacamento del Servicio Marítimo de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, dando cuenta del hallazgo sin vida a las 07:15 horas del día de hoy del ciudadano **D. XURXO OTERO BARRAL**, de 56 años de edad, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Cambados, flotando en el agua junto al buque pesquero *«Novo Alborada»* (matrícula 3ª-VILL-2-1402) en las inmediaciones del Polígono de Bateas Cambados B-12.

DISPONGO:

1. **Primero:** Incoar Diligencias Previas correspondientes al **Sumario Ordinario Nº 118/2025** para el esclarecimiento de las causas y circunstancias de la muerte.
2. **Segundo:** Comisionar como Policía Judicial específica al Destacamento de Policía Judicial y al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Pontevedra, con auxilio del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).
3. **Tercero:** Proceder al precinto judicial y custodia del buque pesquero *«Novo Alborada»*, ordenando la extracción íntegra de la memoria del GPS/Plotter Furuno NavNet y de los sistemas de radiocomunicación VHF.
4. **Cuarto:** Ordenar al Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA) y al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF de Santiago) la práctica de autopsia integral con expreso estudio de sumersión vital y diatomeas.

S U M - 1 1 8 - 2 0 2 5 - C A M B A D O S

DÑA. MARÍA JOSÉ REBOREDO
Magistrada-Juez Instructora

D. ALFONSO VÁZQUEZ DOCAMPO
Letrado de la Adm. de Justicia

ATESTADO

ACTA DE INTERVENCIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL BUQUE

LUGAR Y HORA: Ría de Arousa, Polígono de Bateas Cambados Sector B, batea B-12 (Coord: 42°31'44" N - 08°51'22" W).
FECHA: 15 de marzo de 2025, a las 07:35 horas.
INSTRUCTORES: Sargento 1º D. Xabier Carballo / Cabo 1º D. Anxo Mouriño (TIP A-49120 / B-88219).

A las 07:18 horas de la fecha, a través del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre (Canal 16 VHF), se recibe aviso del patrón del bateeiro *«O Con da Mina»* informando del avistamiento de un barco de pesca de artes menores a la deriva que se encontraba rozando contra los travesaños de madera de la batea B-12.

Constituida la dotación de la patrullera *«Río Guadalete»* en las coordenadas referidas, se constatan los siguientes extremos fácticos:

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO OBSERVADO	OBSERVACIONES PERICIALES
Motor Diésel	En marcha a 800 RPM (ralentí avante)	Inversor engranado suave avante. Depósito con 65% de gasóleo A.
Piloto Automático	Enganchado a Rumbo 240º (SO)	Unidad Furuno Navpilot 300 con bloqueo de caña activado.
Luces de Navegación	Apagadas en el cuadro de mandos	Interruptor principal de luces en posición OFF.
Cadáver de la Víctima	Semisumergido en decúbito prono	Enganchado por la manga del traje de aguas a un cabo de batea. Chaleco autohinchable sin accionar.
Costado de Estribor	Raspadura fresca sobre línea de flotación	Fricción con transferencia de pintura rojiza viva ajena al barco.

EL SARGENTO INSTRUCTOR
Servicio Marítimo Guardia Civil

EL EQUIPO SUBACUÁTICO GEAS
Guardia Civil Pontevedra

MÉDICO-LEGAL

INFORME DE AUTOPSIA PRELIMINAR (PARTE I)

CADÁVER DE: D. Xurxo Otero Barral · 56 años · Varón · 182 cm · 86 kg.
FECHA AUTOPSIA: 15 de marzo de 2025, 11:30 horas.
MÉDICOS FORENSES: Dr. Fernando Seoane Rey / Dra. Iria Domínguez Mallo.

1. FENÓMENOS CADAVÉRICOS:

Temperatura rectal al levantamiento (08:20 h): 13,8 ºC (temperatura del agua marina: 12,2 ºC; ambiente: 9,5 ºC). Rigidez cadavérica generalizada e intensa en mandíbula, cuello, extremidades superiores e inferiores, vencible con gran dificultad. **Livideces cadavéricas dorsales fijas** bien delimitadas en región escapular, glútea y pantorrillas que no desaparecen a la digitopresión vigorosa.

DISCORDANCIA POSICIONAL DETERMINANTE:
El cuerpo fue rescatado flotando boca abajo (decúbito prono). Sin embargo, las livideces se encuentran situadas en la espalda (dorso) y se hallan totalmente fijadas. La fijación completa de las livideces requiere un período mínimo de 6 a 8 horas en superficie rígida horizontal. El cadáver no pudo adquirir este patrón suspendido en el agua.

2. LESIONES TRAUMÁTICAS PERIMORTEM:

En región temporo-parietal derecha se observa una herida contusa lineal de 6,2 cm con bordes dentados y puentes dérmicos, asociada a **fractura deprimida con hundimiento de tabla ósea craneal** y hematoma epidural agudo de 95 cc. La morfología es compatible con impacto violento directo producido por objeto contundente macizo con arista recta (herramienta pesada metálica). Incompatible con caída fortuita o golpe contra superficie de madera.

DR. FERNANDO SEOANE REY
Médico Forense IMELGA

DRA. IRIA DOMÍNGUEZ MALLO
Médico Forense Especialista

LAB-INTCF

DICTAMEN PERICIAL: DIATOMEAS Y DIGESTIÓN GÁSTRICA

1. ENSAYO DE DIATOMEAS MEDIANTE DIGESTIÓN ÁCIDA:

Se remitieron muestras de tejido pulmonar periférico, parénquima hepático y médula ósea de fémur derecho del cadáver de D. Xurxo Otero Barral, junto a muestra testigo de agua de mar superficial recogida junto a la batea B-12.

MUESTRA ANALIZADA	CONCENTRACIÓN DE DIATOMEAS	ESPECIES PREDOMINANTES	CONCLUSIÓN BIOLÓGICA
Agua Testigo Batea B-12	14.200 diatomeas / litro	*Skeletonema costatum*, *Chaetoceros*	Fitoplancton marino autóctono denso.
Médula Ósea de Fémur	**0 diatomeas / 100 campos**	Ninguna especie observada	**RESULTADO NEGATIVO ABSOLUTO.**
Parénquima Hepático	0 diatomeas / 100 campos	Ninguna especie observada	Ausencia de diseminación circulatoria.

CONCLUSIÓN MÉDICO-LEGAL CONCLUSIVA:
La inhalación activa de agua salada durante la sumersión forzada o agónica induce la ruptura de los capilares alveolares, provocando la dispersión sistémica de microalgas hacia la médula ósea. La **ausencia total de diatomeas en médula ósea** certifica con certeza pericial absoluta que **D. Xurxo Otero Barral no falleció por ahogamiento o sumersión activa en el mar**. El cadáver fue arrojado al agua cuando ya no existía circulación sanguínea eficaz.

2. CRONOTANATODIAGNÓSTICO DIGESTIVO:

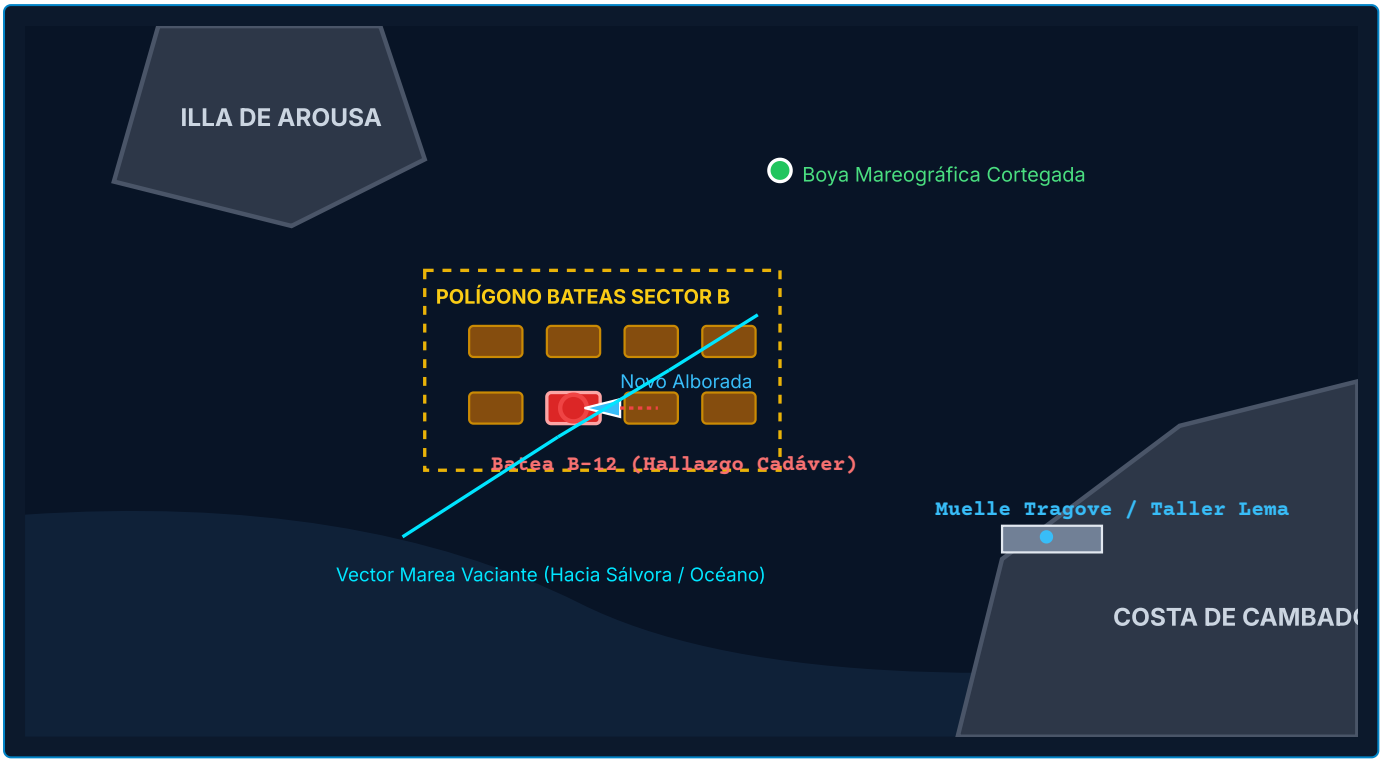
El estómago contenía 320 gramos de contenido alimenticio identificable macroscópicamente: fragmentos de masa de empanada (zamburiñas), hojas de grelos y patata cocida (caldo gallego), con nulo avance hacia el duodeno. Dicho estado digestivo sitúa el fallecimiento entre **60 y 90 minutos** posteriores a la ingesta.

EL FACULTATIVO DE BIOLOGÍA
INTCF Santiago de Compostela

LA DIRECTORA DEL LABORATORIO
Dpto. Ciencias Forenses

CARTOGRAFÍA

CROQUIS PLANIMÉTRICO DE LA ESCENA // RÍA DE AROUSA



ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y NÁUTICO:
Distancia en línea recta desde el Muelle de Tragove a la Batea B-12: **2,1 millas náuticas (3,8 km).**
Tiempo de navegación a 25 nudos en embarcación rápida semirrígida: **5 minutos.**
Tiempo de navegación en el pesquero *Novo Alborada* a velocidad de crucero (7 nudos): **18 minutos.**

EL OFICIAL HIDRÓGRAFO
Comandancia Naval de Vilagarcía

EL PERITO CARTOGRÁFICO
Instituto Tecnológico do Mar

DILIGENCIA

EVIDENCIAS DOCUMENTALES: TICKET CENA Y FICHA NAVAL

CANTINA DA LONXA DE CAMBADOS
CIF: B-36.981.204 // MUELLE CENTRAL S/N
FECHA: 14/03/2025 HORA: 21:30:14

MESA: 04 (Barra Interior) · CAMARERO: Brais M.

1 RACIÓN EMPANADA ZAMBURIÑAS	11,50 €
1 TAZÓN CALDO GALLEGO	5,50 €
1 COPA VINO ALBARIÑO	2,50 €
1 CAFÉ SOLO	1,30 €
TOTAL FACTURA:	**20,80 €**

PAGO TARJETA VISA (TITULAR: XURXO OTERO)

PARÁMETRO BUQUE	DATO OFICIAL DE MATRÍCULA	VERIFICACIÓN PERICIAL
Nombre y Folio	*Novo Alborada* · 3ª-VILL-2-1402	Embarcación de madera de artes menores (11,8 m eslora).
Armador / Patrón	D. Xurxo Otero Barral	Titular 100% de la propiedad y de la licencia marisquera.
Planta Propulsora	Sole Diesel Mini-62 (60 CV)	Consumo al ralentí: 1,8 l/h. Motor en estado óptimo.
Electrónica Instalada	Furuno NavNet TZT3 + Piloto Navpilot 300	Instalado y mantenido por *Electrónica Lema* (Tragove).

NOTA DEL SECRETARIO JUDICIAL:
El ticket sitúa la última comida de la víctima a las **21:30 horas del viernes 14 de marzo**. Al haber certificado la autopsia que la digestión se detuvo a los 60-90 minutos de comer, se fija el momento exacto del deceso entre las **22:30 h y las 23:00 h.**

EL INSPECTOR DE CAPITANÍA
Capitanía Marítima de Vilagarcía

EL SARGENTO INSTRUCTOR
Guardia Civil Pontevedra